

1501954-98.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2230964/2021 - 03º D.P. CARAPICUIBA, 19832277

- 03º D.P. CARAPICUIBA, 758/21/433 - 03º D.P. CARAPICUIBA, 2230964 - 03º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501954-98.2021.8.26.0542 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501954-98.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2230964/2021 - 03º D.P. CARAPICUIBA, 19832277

- 03º D.P. CARAPICUIBA, 758/21/433 - 03º D.P. CARAPICUIBA, 2230964 - 03º D.P.

CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO DAS CHAGAS DE MACEDO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

GUSTAVO DAS CHAGAS DE MACEDO, qualificado nos autos às fls. 06/07, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 24 de agosto de 2021, à tarde, na Avenida Francisco Pignatari, altura do nº 1000 - Vila Santa Terezinha, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, trazia consigo para entrega a consumo de terceiros 1000 (mil) porções de Cocaína, 137 (cento e trinta e sete) Eppendorf contendo Cocaína, 602 (seiscentas e duas) porções de Crack e 419 (quatrocentos e dezenove) porções de Maconha, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e

apreensão (fls. 14/15) e laudo de constatação (fls.17/20).

Segundo a denúncia, GUSTAVO estava no local dos fatos tendo consigo as drogas destinadas à venda a terceiros pessoas. Policiais Militares realizavam operação na Comunidade Vila Municipal e adentraram na Viela 4, na qual, ao final, havia um buraco no muro. Ao passarem pelo buraco mencionado, avistaram GUSTAVO com uma mochila. Ocorre que ao perceber a aproximação dos policiais, GUSTAVO empreendeu fuga e jogou a mochila que trazia consigo, mas, após breve perseguição, o GUSTAVO foi contido e a mochila recuperada. Durante a revista, encontraram na mochila de GUSTAVO 1000 (mil) porções de Cocaína, 137(cento e trinta e sete) Eppendorf contendo Cocaína, 602 (seiscentas e duas) porções de Crack e 419 (quatrocentas e dezenove) porções de Maconha, além de R\$ 451,00 (quatrocentos e cinquenta e um reais). GUSTAVO confessou a autoridade policial que “os entorpecentes apreendidos eram seus e que estava vendendo para sustento próprio” (fls. 06/07). Tendo em vista a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta, restaram evidenciadas que as drogas se destinavam ao tráfico.

A denúncia foi recebida em 06 de outubro de 2021 (fls. 97/98).

O acusado foi devidamente citado à fl. 117.

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, o réu apresentou resposta à acusação, sendo afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Após, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas e o denunciado foi interrogado ao final.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa de Gustavo das Chagas de Macedo requereu fixação da pena no mínimo legal, privilégio e regime mais brando.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11 e 12/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelo laudo de constatação das drogas (fls. 17/20), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 113/115), estes dois últimos positivos para as drogas apreendidas, bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é inconteste.

Na fase policial, a testemunha Paulo Sergio Flausino da Silva, policial militar, disse que estava com o seu colega de serviço CB Cícero na data dos fatos e realizaram uma operação nas comunidades vizinhas Vila Municipal e Porto de Areia, conhecidas pela existência de diversos pontos de venda de drogas. Assim, ingressaram a pé pela viela denominada 04 da comunidade Vila Municipal e se dirigiram ao seu final, onde existe um muro com a linha férrea. Explicou que tal muro se localiza aos fundos da referida comunidade e dá acesso à comunidade vizinha Porto de Areia. Passaram então por um buraco existente no referido muro utilizado costumeiramente pelos traficantes para conseguirem fugir, quando avistaram um indivíduo naquele local, o qual ao notar a presença policial correu atravessando a linha férrea, no sentido da comunidade adjacente denominada "Porto de Areia". Ele também jogou ao solo uma mochila, a qual foi recuperada pelo seu parceiro CB Cícero. Asseverou que conseguiu abordar o suspeito, que foi então identificado como sendo Gustavo das Chagas de Macedo. No interior da mochila, localizaram mil papелotes de cocaína, cento e trinta e sete eppendorfs contendo cocaína, seiscentos e duas pedras de crack e quatrocentos e dezenove porções de maconha, além do valor de R\$ 451,00 em dinheiro trocado. Ao ser indagado, o suspeito confessou informalmente que ali estava comercializando drogas. Diante do exposto, deram voz de prisão em flagrante ao réu, o qual foi conduzido ao 3º Distrito Policial de Carapicuíba (fl. 03). Em juízo, prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Por fim, aduziu que não conhecia o acusado antes.

A testemunha Cícero de Souza Silva policial militar, que acompanhava seu colega de profissão na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto na fase policial (fl. 04), como em juízo.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os policiais militares faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011). “Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 668/275), inclusive porque “o depoimento policial, como elemento de informação judicial, para ser acolhido, deve estar sempre acompanhado e confrontado por outras provas obtidas no curso da instrução processual, formando um todo coerente e logicamente harmônico, designativo da responsabilidade criminal do réu” (TJ/SP - Ap. Criminal nº 102.370-3 - rel. Márcio Bártoli, j. 03.04.91).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradição contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carregados aos autos, não contém qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na Delegacia de Polícia, o acusado Gustavo das Chagas de Macedo admitiu que os entorpecentes apreendidos eram de sua propriedade. Confessou que estava vendendo para prover o seu sustento (fls. 06/07). Em juízo, disse ter 20 anos de idade e nunca teve passagem. Trabalhava com reciclagem e residia sozinho. Era morador de rua. Não é usuário de drogas e vai ter um filho agora. Sobre os fatos, disse que conheceu um cara que lhe ajudaria financeiramente e ganharia R\$ 200,00, isso de manhã, mas não sabia o que era. Tinha apenas que guardar a bolsa e ficar no local vendendo as drogas. Sabia que estava vendendo drogas. Foi sua primeira vez. Não conhecia a pessoa que lhe ofereceu o “serviço”.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante dos depoimentos dos policiais militares, os quais lograram êxito em prender o acusado em local conhecido pela traficância e em poder das drogas apreendidas, tudo em total consonância com a confissão do acusado, o auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo químico-toxicológico das drogas. Ressalta-se ainda ser irrelevante não ter o acusado sido encontrado em atitude direta de venda, pois basta a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei 11343/06, para a configuração do crime, em que o dolo é genérico. Portanto, não é indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; Lex STF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209).

Nesse contexto, à vista da prova oral colhida, das circunstâncias do flagrante, da relevante quantidade, natureza variada e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda, do dinheiro apreendido e dos depoimentos das testemunhas, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio

ilícito de entorpecentes.

Em que pese a primariedade do acusado, inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que relevante quantidade e variedade de drogas não é confiada a traficantes de primeira viagem considerando o valor econômico que representam. Ademais, não é crível a versão do acusado de que tivesse recebido tamanha carga de drogas de pessoa desconhecida na sua primeira venda.

Por fim, há que se considerar as circunstâncias das atenuantes da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal e da menoridade relativa, porquanto à época dos fatos contava com idade de 20 anos, nos termos do art.65, inciso I, do mesmo Codex (fls. 06/07).

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, passo a fixar a pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na análise das circunstâncias preponderantes do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 sobre o artigo 59 do Código Penal, em que pese a primariedade do acusado (FA de fls. 100/101 e certidões de fls. 38/39), há que se considerar a relevante quantidade e variedade de droga apreendida, em relação ao crack, sua natureza, substância esta com maior poder devastador, colocando em maior risco a saúde pública, sendo, pois, necessária maior reprovação da conduta do agente, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias agravantes. Concorrendo as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal (fls. 06/07) e da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, atenuo a pena em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena, motivo pelo qual mantenho a pena anteriormente imposta, a qual torno definitiva para o réu.

O acusado está sendo condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque – segundo a correta exegese – os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90). De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para condenar GUSTAVO DAS CHAGAS DE MACEDO, qualificado nos autos às fls. 06/07, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Impossível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, diante do quantum da pena.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se guia de execução provisória da pena.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a perda dos bens apreendidos na fl. 05 dos autos em favor da União, devendo o numerário ser transferido ao FUNAD, assim como autorizo a incineração da droga, caso ainda não realizada.

Oficie-se à autoridade policial para que seja enviado o comprovante do dinheiro

apreendido nos autos (fls. 14/15).

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvada eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução definitiva da pena.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA